

1500792-89.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500792-89.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500792-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078753/2021 - 2º Distrito Policial de Guarulhos, 16900721 - 2º

Distrito Policial de Guarulhos, 639/21/207 - 2º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES CAMBUI

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES CAMBUI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, segunda a denúncia (fls.143/144) no dia 20 de março de 2021, por volta das 11h41, na Avenida Milton, nº 307, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu subtraiu, para si, um barco de controle remoto, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), bem como um macaco mecânico, avaliado em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), pertencentes à vítima Terezinha Ivone Testone Nunes.

Consta na denúncia, que a conduta praticada pelo indiciado foi observada por Luiz Nunes Neto, filho da vítima, residente no imóvel situado me frente à residência de sua genitora; com isso, Luiz saiu ao encalço de MARCOS, mas, após não conseguir localiza-lo, pediu auxílio a policiais militares que efetuavam patrulhamento pela

região.

Consta, outrossim, de posse das características fornecidas por Luiz, os milicianos conseguiram localizar e abordar o denunciado. Em revista pessoal, os policiais encontraram em seu poder os objetos subtraídos. Logo após, foi levado ao Distrito Policial.

A denúncia foi recebida dia 30 de maio de 2021.

Regularmente citado (fls. 166), posteriormente apresentou resposta à acusação (fls. 171/173).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição nos termos do art. 386, VII, CPP.

Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a reincidência. Quanto ao regime, requer-se a fixação do aberto. Dever ser considerado, no ponto, a natureza do crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foram coesos e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa esta demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fls.01), Boletim de ocorrência (fls. 90/93), Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de reconhecimento de objeto (fls. 95), bem como pela prova oral produzida na instrução do processo.

A autoria é segura.

A vítima Luiz Nunes Neto, ouvida em juízo, aduziu que estava em sua residência na data dos fatos, quando foi chamado pela cuidadora de sua mãe, que avisou que alguém havia entrado na casa; foi atrás e chamou a polícia; depois deteve o acusado; foram até a delegacia; com ele foram encontrados os bens subtraídos (lança de controle remoto, macaco, triângulo); tudo foi recuperado.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

A testemunha Leonardo de Lima Xavier, ouvida em juízo, aduziu que foram solicitados através do COPOM sobre um furto; diligenciaram nas proximidades e avistaram um indivíduo; ele estava na posse dos objetos subtraídos; a vítima chegou e reconheceu o réu e os objetos que estavam com ele; o réu confessou que havia furtado os bens. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de julgado a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

O réu Marcos Antonio Rodrigues, ouvido em juízo, confessou a prática delitiva. Diante deste contexto, patente está que o réu subtraiu os bens descritos na inicial; tendo havido a inversão da posse, não há que se falar em tentativa. Ante exposto não há dúvidas de que o acusado é o autor do furto do bem alheio, razão pela qual sua condenação é medida de rigor.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito de furto simples, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente (uma delas será utilizada na segunda fase), razão pela qual fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante de reincidência; mantenho as penas acima fixadas.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição.

Fixo regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em virtude da reincidência, incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

Tendo respondido solto ao processo, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para condenar MARCOS ANTONIO RODRIGUES CAMBUI, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada no mínimo legal, por infração do artigo 155, caput, do Código Penal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intím-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA